Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Malmö hamn inklusive Limhamns norra hamn

Hamnordning
för Malmö stad

Beslut i ärendet har fattats av kommunfullmäktige 2024-10-31 och av Länsstyrelsen 2024-11-07. Malmö stad föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617), att träda i kraft 2025-01-01.

Inledande bestämmelser

1 § Denna hamnordning gäller i vatten och på land inom hamnområden som markerats på bifogad karta, **bilaga 1.** Hamnområdena förvaltas av Malmö stad eller av Copenhagen Malmö Port AB på grund av upplåtelse av Malmö stad.

För de delar av hamnområdet som är offentlig plats gäller Ordningslagen (1993:1617) samt lokala ordningsföreskrifter meddelande av Malmö stad.

För inhägnade områden samt vattenområden som förvaltas av Copenhagen Malmö Port AB gäller Lag om Sjöfartsskydd (2004:487) och utanför dessa områden gäller Lag om Hamnskydd (2006:1209).

Definitioner

2 § *Fartyg* – en farkost som är avsedd att användas för transporter på vatten och som har skrov och manöverförmåga/styrinrättning (till exempel ett roder) och varje annan farkost som också kan förflyttas på eller i vatten.

Luftfartyg – flygplan, helikopter, drönare, ballong, hängglidare, flygskärm eller liknande.

ISPS-kod – International Ship and Port Facility Security Code utfärdad av International Maritime Organisation 2004. ISPS är en internationell tillämpningsföreskrift för sjöfartsskydd.

Hamnmyndighet - för den del av hamnområdet som till följd av upplåtelse från Malmö stad förvaltas och drivs av Copenhagen Malmö Port AB är verkställande direktör eller av denne utsedd person vid Copenhagen Malmö Port AB, Hamnmyndighet - www.cmport.com.
Området är markerat med blått på bifogad karta (bilaga 1).

För resterande delar av hamnområdet är Malmö stads tekniska nämnd genom fastighets- och gatukontoret Hamnmyndighet - www.malmo.se/batliv.

Trafikbestämmelser

3 § Fartyg ska föras så att fara eller hinder inte uppkommer för annan fartygstrafik. Vidare ska fartyg föras så att andra fartyg eller anläggningar eller personer inte utsätts för fara eller kommer till skada. Fartygs befälhavare ska iaktta särskild försiktighet vid passage av plats där det pågår arbete i vattnet.

4 § Avgående fartyg ska, där omständigheterna medger det, lämna företräde för ankommande fartyg.

5 § Luftfartyg får inte landa inom hamnområdet utan tillstånd av Hamnmyndigheten.

Förtöjning, förhalning, förflyttning m.m.

6 § Fartyg får endast läggas, förtöjas eller ankras på plats som anvisats av Hamnmyndigheten.

Fartygs befälhavare ska hålla sig underrättad om vattendjupet vid anvisad tilläggs-, förtöjnings- eller ankarplats.

7 § Bogserbåtar och trossförare från land ska användas där omständigheterna föranleder det ur trafiksäkerhetssynpunkt eller efter uppmaning därom från Hamnmyndigheten.

8 § Uppläggning av fartyg får ske endast efter tillstånd från Hamnmyndigheten.

Fartygs befälhavare, redare eller ägare ska se till att fartyget är väl förtöjt. Vid ankring liksom vid förtöjning och förhalning ska befälhavare se till att andra fartyg eller kajer, bryggor eller liknande anläggningar eller kablar eller ledningar inte skadas samt att fartygstrafiken inte onödigtvis hindras eller störs.

9 § Inrättande av förtöjningsplatser eller utläggning av rörledningar, kablar, andra ledningar, pontoner eller tillfälliga broförbindelser och liknande anläggningar, får inte ske utan tillstånd av Hamnmyndigheten.

10 § Befälhavare, redare eller ägare ska flytta eller förhala fartyget eller vidta andra åtgärder med fartyget vilka är påkallade med hänsyn till ordningen eller säkerheten i hamnen.

11 § Fartyg får inte föras in i hamnområdet, om det finns risk för att fartyget på grund av sitt skick eller annan orsak kan komma att sjunka, hindra fartygstrafiken eller på annat sätt utgöra en fara för ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

Anmälningsskyldighet m.m.

12 § Om fartyg ska anlöpa eller passera genom hamnen ska fartygets befälhavare, redare eller ombud för någon av dessa, anmäla detta till aktuell Hamnmyndighet.

Anmälan ska ske i så god tid som möjligt, dock inte senare än 24 timmar före fartygets ankomst. Hamnmyndigheten kan, med hänsyn till tidsåtgången för fartygets resa eller annan omständighet, medge kortare anmälningstid eller befrielse från anmälningsskyldigheten.

Vad gäller fartyg med en bruttodräktighet över 50 MT och bogserande fartyg som tillsammans med släp har en längd över 50 meter, föreligger skyldighet att på VHF-kanal 14 till Copenhagen Malmö Port AB anmäla sin ankomst för att påkalla andra fartygs uppmärksamhet minst två distansminuter före ingång i respektive inseglingsränna till hamnen. Fartygets AIS (Automatic Identification System), om sådan finnes, ska vara påslaget under anlöpet.

Befälhavare ska senast när fartyget är klart att avgå, anmäla tid för avgång till Hamnmyndigheten.

Anmälningsskyldighet enligt denna § föreligger inte för fritidsfartyg på väg till eller från tilläggs- eller förtöjningsplatser för fritidsfartyg.

Sjunket fartyg eller föremål

13 § Befälhavare, redare, ägare eller ombud för någon av dessa, ska omedelbart anmäla till Hamnmyndigheten om ett fartyg har sjunkit, stött på grund eller på annat sätt blivit manöverodugligt.

Ägare till annat sjunket föremål, som kan utgöra hinder för eller skada fartyg eller anläggning, ska göra anmälan om detta till Hamnmyndigheten. Om annan än ägaren hade föremålet om hand när det sjönk, åligger anmälningsplikten denne. Om föremålet har förlorats från ett fartyg ska fartygets befälhavare, redare eller ägare göra anmälan.

Hamnmyndighets rätt till flyttning av fartyg m.m. regleras i Lag (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn.

14 § Bärgning av fartyg eller gods får inte företas utan tillstånd av Hamnmyndigheten.

15 § Vid förtöjning, ankring eller förhalning ska åtgärden vidtas med assistans av bogserbåt, om det behövs med hänsyn till ordningen eller säkerheten inom hamnområdet.

Lastning, lossning, uppläggning av gods m.m.

16 § Gods, fordon eller annat material ska hanteras, läggas eller ställas upp på plats som anvisats av Hamnmyndigheten och på sådant sätt att hamnplaner, byggnader, gatubeläggningar, spår, kranar eller annat inte skadas och så att fara för person inte uppkommer.

Varuskjul, kranar, förtöjningsanordningar, landgångar, räddningsredskap, brandgator, vatten- eller brandposter får inte blockeras.

17 § För anmälan om och hantering av farligt gods finns särskilda bestämmelser.

Leverans av fartygsförråd eller dylikt ska anmälas senast 24 timmar innan ankomst, till Hamnmyndighet med upplysningar om transportör, chaufför och fordonsregistreringsnummer. Hamnmyndigheten kan i specifika fall godkänna en kortare framförhållning.

Leveranser som inte anmälts enligt ovan, kan komma att avvisas.

Allt oledsagat gods avvisas.

Skyddsobjekt m.m.

18 § Malmö Oljehamn utgör skyddsobjekt enligt Skyddslagen (2010:305). Detta innebär att endast behöriga äga tillträde till skyddsobjektet och att inga fartyg utan Hamnmyndighetens tillstånd får uppehålla sig i vattenområde inom skyddsobjektet, **bilaga 2**.

19 § Fartyg får inte utan Hamnmyndighetens tillstånd inom hamnområde förvaltat av Copenhagen Malmö Port AB, uppehålla sig närmare än 20 m från inneliggande fartyg i enlighet med gällande sjöfartsskyddsplaner för Copenhagen Malmö Port AB´s hamnanläggningar.

Särskilda ordningsföreskrifter

20 § Fartygs befälhavare ska tillse att fartygs bullernivå är så låg att minsta möjliga bullerpåverkan nås. Om inte Hamnmyndigheten beslutar annat, ska huvudmaskiner stängas av så fort som möjligt och användning av fläktar, hjälpmotorer, pumpar mot landsidan ska undvikas.

21 § Fartygs befälhavare ska se till att vid var tid gällande föreskrifter för avfallshantering och sortering följs.

Avfall från fartyg ska sorteras enligt godkänd avfallsplan och Hamnmyndighetens anvisningar.

22 § Eventuellt spill i vatten eller på land av olja eller andra kemikalier ska utan dröjsmål rapporteras till Hamnmyndigheten och ska tas om hand i enlighet med vad som följer av lag.

Utsläpp av vatten från s.k. skrubbersystem får inte ske.

23 § Innan ett större reparations- eller underhållsarbete eller motsvarande arbete från flotte eller dylikt påbörjas, ska tillstånd inhämtas från Hamnmyndigheten.

24 § Innan ett fartyg tillfälligt görs manöveroduglig genom reparation eller motsvarande arbete, ska tillstånd inhämtas från Hamnmyndigheten.

25 § Dykning och undervattensarbeten får ske endast efter tillstånd av Hamnmyndigheten.

26 § Fiske med nät, ryssjor eller långrev får inte ske.

27 § Badförbud gäller inom hamnområdet såvida inte Hamnmyndigheten för viss plats meddelar undantag.

28 § Rundkörning av propeller vid kaj får ske endast efter tillstånd av Hamnmyndigheten.

29 § Den som inom hamnområdet skadar fartyg, anläggning, gods eller någon annan egendom ska omedelbart anmäla detta till Hamnmyndigheten.

30 § Under lastning och lossning får öppen eld inte användas eller rökning förekomma i lastrum eller på däck invid lastlucka. Användning av öppen eld eller rökning får inte heller förekomma där anslag om sådant förbud finns.

Gnistutsläpp från fartygsskorsten, avgasrör eller annan anordning ska undvikas vid kaj eller nära annat fartyg eller upplag.

I Malmö Oljehamn och vid hantering i övrigt av oljeprodukter eller andra brandfarliga ämnen, ska ett fartyg alltid vara försett med effektiv gnistsläckare eller effektivt gnistskydd.

31 § Utöver bestämmelserna i denna hamnordning gäller vad länsstyrelsen beslutat eller må besluta i fråga om förbud mot ankring, fiske och dykning i olika hamnområden.

Ansvarsbestämmelser

32 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot denna föreskrift kan dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen (1993:1617).

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande.
